Confirmatio emphyteusis latifundii Milici prioratus Messanae

Pius PP. VII. · Latin

DCXXXI. o.i. Ji.

22 icptrmbrii

Confirmatio concessionis emphitheu- ann0 xyi. licae de bonis prioratus Messanae hospitalis sancti Joanuis Hierosoly- mitani.

Pius PP. VII.

Ad fu luram rei memoriam

§. i. Ex parte dilectissimi in pr*~ Christo lilii Nostri Leopoldi regii prin- cipis , et titularis, ut asseritur, prio- ris magni prioratus Messanae hospi- talis sancti Joanuis Hierosolymitani expositum Nobis nuper fuit, quod , cum ex dicti prioratus feudo , seu latifundio Milici nuncupato , atque in diversa corpora vulgo « Rannazzo,

Gencstrito , Colle di Milici , Piana ,

Piana di Salica, e Marcliisana a di- viso aureo circiter mille tcrcenlae monetae Siculaeannuatim perciperen- tur , ipse ad prioratus hujusmodi conditionem meliorem efficiendam ip- sum feudnm, seu latifundium in em- phvteusim perpetuam dandum esse censuit. Diuturnis igitur ad id dili- gentiis adhibitis , ac pluries editis desuper palam edictis , el latifundio in duodecim partes distributo , tan- dem prodierunt dilecti filii Toccoli- nus Nicolari Barunculus Michaeel ,

Rosa lia itidem Nicolaci , Franciscus Pettini , Benedictus Spadaro quondam Joannis, Franciscus Rajmo quondam Cajetani , Marianus Munafo, canoni- cus Onuphrius d’ Amico quondam Ty- berii , Carmelus Rositto quondam Gijani, Franciscus Catanzaro, ct Mu- scianisi , atque Joannes Rasile quon- dam Dominici , qui omnia, ut a|unt, includendo, et niliil excludendo pro memorato latifundio annuum cano nem decem supra bis mille uncia- rum monetae similis in solidum sol- vendi obtulerunt, licet eorum unus- quisque duodecimam tantum latifun- dii partem acciperet , et retineret , praeter unum Catanzaro , et Muscia- nisi praedictum , qui. duas es duo- decimis sumeret portes , illaesis , in- tegrisque remanentibus magno priori pro tempore existenti praerogativis eidem prioratui adnexis r el proreus innlicnabilibus, nempe , localis juris- dictionis spiritualis exercitio vicarii, alioruinque presbyterorum in cceje-

siis ibi cxistenlihus ministrantium J electione , ct baronis titulo. Praeterea j dicti oblatores in se receperant onus 1 erogandi intra tunc proximum sexen- nium summam quatuor mille , et quingentarum unciarum dictae mo- netae in meliora mentis ibi faciendis, et successive addendi aliani quoque { in hoc summam mille quingentarum triginta unciarum , si per peritos la- tifundium ulteriorum meliorationum capax existimetur. Itaque die xx. majiji MDCCCXIli. publicum hujus perpe- 1 tuae emphiteuticae concessionis coii- ' fcctum fuit instrumentum cum aliis plurihuspaclis, ct conditionibus priori, et prioratui proficuis , prout ex eo :j dem Nobis exhibito instrumento , cu- 1 jus tenorem praesentibus pro plene, ij et sufficienter expresso , et inserto ha *j heri volamus fusius continetur. Quo- j iiiam autem tunc temporis Nos in | exteris regionibus armato milite cu- j stiuliebamur , iidem oblatores omnes, vel eorum plcriquc pro suae conscen- tiae regula , et lustramenti hujus- modi validitate hoc etiam in suis oblationibus scriptis pactum addiderr rogantes carissimum in Christo filium INostrum Ferdinanduin utriusque Si- ciliae , et Hierusalem regem non mo- do, ut ad id regium suum interpo- neret assensum, verum quoque spon- deret , se desuper obtenturum No- strum , ct hujus apostol irae Sedis be- neplacitum, et adprobationem simul ac (Deo Cavente) inter ulrumque Nostrum communicatio aperiretur ite- rum , et accessus ad dictam Sedem pateret. Quare etiam ipsius »rd i nan- di regis datam Iidem sol veni is no- mine humiliter Nobis supplicatum fuit, ut dictis contrahentibus oppor-' tune providere , ac ut infra indulgc- j re, de beniguitate apostolica dignare- mur.

Tmor eoaf $* 2- Nos •Sl,Qr» attenta eviden- 1 ti concessionis hujusmodi emphyleu- -| ticae utilitate , ipsius regis votis , | quantum cum Domino possumus , annuere volentes , et singulares per- j sonas , quibus praesentes Nostrae li- terae favent , a quibusvis , praeter- quam praemissorum occasione forsan per aliquos eorum incursis cxcom- j municatinnis , et interdicti , aliisque j ecclesiasticis censuris , sententiis , et poenis quovis modo , et quacumque , de causa latis , si quas forte incur- rerint hujus tantum rei gratia absol- 1

ventes , ct absolutos fore censentes, supplicationibus hujusmodi inclinati, praevia concessione facultatum respe- clivo uniuscujusque eorum contrahen- - tium confessario ab ordinario adpro- bato , quatenus opus sit , absolven- di a censuris , ac poenis ecclesiasti- cis quibuslibet , quas propter prae- missa quovis modo quilibet corunt - incurrit, seu incurrisse dici, vel cen- seri possit , et totaliter liberandi , prout auctoritate apostolica , tenore praesentium facultates hujusmodi uni- cuique eorum confessario legitimo tri- buimus , ct impertimur; confessario autem dicti canonici, et alterius pres- byteri , si inter contrahentes praedi- ctos extiterit , facultatem quoque il- lum , seu illos super irregularitate per eum, seu eos praemissorum occa- sione quomodolibet contracta dispen- sandi , et ad ordines , atque cano» n i catum , aliaque ecclesiastica bene- ficia plenarie reintegrandi concedimus; memoratum instrumentum praesenti- bus pro inserto habentes omnia , et singula in co contenta , ct expressa auctoritate , et tenore praedictis ad- probamus , et confirmamus ,

iliique inviolabilis , ct perpetuae apostol icae firmitatis robur adijeimus , et omnes et singulos juris , et facti defectus , qui in eo quomodolibet intervenerint, supplemus, et sanamus.

S- 3. Cum hisce tamen expressis Conditio»® conditionibus I. ut dicta concessio re- »dnc«« gistrari debeat in archivio generali dicti hospitalis , si non adhuc regi- strata fuerit. II. Ut intra sex proxi- mos menses lapideum monumentum in aliquo patenti loco ab ipso titula- t

ri magno priore designando appona- .*. ● -

tur , in quo lapide paucis verbis de- claretur memoria hujus emphvteuti- cae concessionis perpetuae ; alioquin praesens gratia nulla sit eo ipso. III.

Cessante ex quavis causa emphyteusi hujusmodi praedia, seu eorum partes cum omnibus melioramentis desuper pro tempore quomodolibet factis ad dictum prioratum pleno jure rever- tantur , iliique libere cedant, absaue eo , quod renovatio concessionis hu- jusmodi a quoquam sub quovis prae- textu peti, aut praetendi possit.

§. 4. Decernentes ipsas praesentes a«aiui* «ab- li teras firmas, validas, etefTicaces exisic- « d«r*-

re,ac fore, suosque plenarios, et integros lu“ elTectus sortiri , et oblinere ; ac illis ad quos spectat, et pro tempore quan-

documque spectabit in omnibus , et per omnia plenissime suffragari , et ab eis respecti ve, inviolabiliter observa- ri; siique in praemissis per quoscumque judices ordinarios, ct delegatos etiam causarum palatii Nostri apostolici audi- tores, ac sanctae Sedis nuntios , sub- lata eis, et eorum cuililiet quavis ali- ter judicandi , ct interpretandi fa- cultate et auctoritate judicari , et de- finiri debere , ac irritum ct inane si secus super his a quoquam quavis au- ctoritate scienter, vel ignoranter con- tigerit attentari.

n«wo*»tM> §● s- ^on obstantibus felicis re-

●ouu.rionm. cordationis Pauli II. et aliorum Romanorum pontificum praedecessorum INostrorum de rebus ecclesiasticis non alienandis, aliisque aposlolicis, ac in universalibus , provincialibifesque et synodalihus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et or- dinationibus , nec non dicti priora- tus , et hospitalis etiam juramen- to , confirmatione apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis statu- tis ct consuetudinibus ; privilegiis quoque, induitis , et literis aposto- licis superioribus , et personis sub quibuscumque tenoribus , et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoria- rum derogatoriis, aliisquc efficaciori- bus , efficacissimis , ac insolitis clausulis, irritantibusque, ctaliis decretis in genere, vel in specie , ac aliis in contrarium quomodolibct conces- sis , approbatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis etiamsi de illis, Qoriimquc totis tenoribus specialis , specifica, expressa et individua, non autem per clausulas genera lesidein im- portantes mentio habenda, autquaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis , ac de verbo ad verbum iusertis habentes , illis alias insuo robore permansurisad praemissorum effectum hac vice dum- taxat specialiter et expresse deroga- mus , ceterisque contrariis qui- huscuntque. Datum Romae apud s. Mariani Majorem sub annulo pisca- toris die vicesima secunda septemhris millesimo octingentcsimodecimo quin- to , pontificatus Nostri anno decimo sexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.